

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 149/2532

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายสมทบหรือเป้า ลี้ดี

จำเลย

นายสมทบหรือเป้า ลี้ดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่  
1200/2530 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้  
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ลงโทษจำคุก 6 ปี ข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่  
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 4 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ  
77,76)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตีราคา  
ประกัน 400,000 บาท (อันดับ 20,51)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา  
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา  
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |